

第66444121号“畅能达CHANGNENGDA”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000068138号

异议人：远东电缆有限公司

委托代理人：佳茂知识产权代理（北京）有限公司

被异议人：广东畅能达科技发展有限公司

异议人远东电缆有限公司对被异议人广东畅能达科技发展有限公司经我局初步审定并刊登在第1812期《商标公告》第66444121号“畅能达CHANGNENGDA”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“畅能达CHANGNENGDA”指定使用商品为第9类“中央处理器用散热器；计算机外围设备；远程临场机器人”等。异议人引证在先注册的第10469345号“能达”商标核定使用商品为第9类“电源材料(电线、电缆)；同轴电缆；电话线”等。被异议商标与异议人引证商标指定使用商品功能用途不同，不属于类似商品。异议人引证在先注册的第35948622号“万能达”商标核定使用商品为第9类“电源材料（电线、电缆）；同轴电缆”等；引证在先注册的第609866号“万能达及图”等商标核定使用商品为第9类“电线”等。双方商标在文字构成、外观上区别较大，因此双方商标未构成类似商品上的近似商标，在市场上并存使用不易造成相关公众的混淆误认。异议人称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十三条的规定等缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第66444121号“畅能达CHANGNENGDA”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年06月09日